

Abschieben in die Schattenwirtschaft

taz, die tageszeitung

Donnerstag 10. Juli 2025

Copyright 2025 taz Verlags und Vertriebs GmbH All Rights Reserved



Section: SCHWERPUNKT; S. 4-5

Length: 2816 words

Byline: Christian Jakob

Highlight: In Deutschland leben 100.000 Geflüchtete, die in Griechenland bereits anerkannt waren. Nun haben Gerichte Abschiebungen dorthin wieder zugelassen und Schwarzarbeit nahegelegt. Die Menschen erwartet Not und Obdachlosigkeit

Body

Aus Lesbos Christian Jakob

Vielleicht sucht ja der Wirt der Taverne, der den Touristen in der Straße hinter der Hafenpromenade hervorragenden Oktopus in Rotweinsauce serviert, noch eine Bedienung. Vielleicht braucht der Betreiber des Hotels, von dessen Zimmern aus man über das sichelförmige Hafenbecken Mytilinis, der Inselhauptstadt von Lesbos, bis zu den Bergen auf dem nahen türkischen Festland herüberschauen kann, noch jemand, der die Betten macht. Oder vielleicht sucht auch ein Bauer auf der Insel noch eine Helferin für die Ernte, schließlich müssen ab Oktober die Oliven von den rund 11 Millionen immergrünen Bäumen auf Lesbos gepflückt werden.

Solche Jobs werden hier oft unter der Hand vergeben – prekär, temporär, schlecht bezahlt. Schattenwirtschaft heißt das dann. In Griechenlands Hotellerie, der Gastronomie, auf dem Bau oder in der Landwirtschaft ist dies weit verbreitet. Vor allem für Migrant:innen geht dies oft mit Lohnbetrug, Mindestlohnverstößen, extrem langen Arbeitszeiten oder ungeschützter Arbeit in großer Hitze einher.

Doch in Griechenlands Schattenwirtschaft nach Beschäftigung zu suchen – das empfahl kürzlich das Bundesverwaltungsgericht ab-geschobenen Flüchtlingen, um über die Runden zu kommen. Der erstaunliche Satz dazu lautet: Ihre Grundbedürfnisse einschließlich Ernährung können sie durch eigenes Erwerbseinkommen, anfänglich jedenfalls in der sogenannten Schattenwirtschaft, decken. Der Satz steht in einer Mitteilung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig vom 30. April. Das hatte zwei Urteile aus Hessen bestätigt. In den Verfahren ging es um die Frage, ob Deutschland nach rund 15 Jahren wieder regulär nach Griechenland abschieben darf.

So lange ist es her, dass Gerichte verboten hatten, Menschen aus Deutschland in den EU-Staat Griechenland zurückzuschicken. Erniedrigende Haft- und Lebensbedingungen drohten dort, –entschied bereits 2009 unter anderem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte.

Griechenland gewährt Asylsuchenden heute zwar minimale Leistungen. Wer aber als Geflüchtete anerkannt wird, der bekommt gar nichts mehr. Das bloße Existenz-minimum – zuletzt unter dem Schlagwort Bett, Brot, Seife – in der

Abschieben in die Schattenwirtschaft

Diskussion ist nicht gesichert. Trotzdem sehen deutsche Gerichte es erstmals wieder so, dass es keine unmenschliche oder erniedrigende Aufnahmesituation gebe. Arbeitsfähige, gesunde und alleinstehende junge Männer dürften also abgeschoben werden.

Vier deutsche Innenminister Wolfgang Schäuble (CDU), Thomas de Maizière (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Nancy Faeser (SPD) hatten lange auf diesen Sinneswandel hingearbeitet. Mit Geld und guten Worten, aber auch mit Druck auf die griechische Regierung. Die Ampel hatte vor allem seit Anfang 2024 ihre entsprechenden Bemühungen dazu intensiviert. Das zeigen interne Dokumente aus dem Bundesinnenministerium, die die Informationsfreiheits-Plattform FragDenStaat zugänglich gemacht hat. Aus ihnen geht hervor, dass die Ministerialbeamten über den Umweg von Interventionen bei der griechischen Regierung gezielt versuchten, die Rechtsprechungsänderungen der Obergerichte weiterhin vorantreiben, wie die Beamten notierten.

Dabei hatten sie offenkundig Erfolg. In Griechenland seien zwar der Zugang zu Obdach, Nahrungsmitteln und sanitären Einrichtungen mit sehr großen Schwierigkeiten verbunden und Sozialleistungen praktisch nicht zu erlangen, befand 2024 der Verwaltungsgerichtshof Kassel. Die größten Chancen, eine Arbeit zu finden, gäbe es angesichts der entspannten wirtschaftlichen Lage im Sektor der Schattenwirtschaft. Dies verwehre den dort Beschäftigten zwar den Zugang zur sozialen Sicherheit und setzt sie anhaltender Unsicherheit aus, so das Gericht. Trotzdem sei es nicht unzumutbar, anerkannte Schutzberechtigte nach einer Abschiebung vorübergehend auf Arbeit im Bereich der Schattenwirtschaft zu verweisen. Ende Juni entschied auch das Verwaltungsgericht Hamburg, dass verbotene Tagelöhnergattigkeiten für Abgeschobene in Griechenland zumutbar seien. Dabei beklagte die Europäische Grundrechteagentur FRA schon vor Jahren schwere Formen der Arbeitsausbeutung bei Mi-gran-t:in-nen in Griechenlands Schattenwirtschaft.. Eine Untersuchung der Universität Nottingham sah gar Formen moderner Sklaverei, etwa auf griechischen Erdbeer-plantagen.

Die Iranerin Setareh E.* sucht seit Monaten auf Lesbos nach Arbeit. Reihenweise bewarb sie sich bei Restaurants und Hotels auf der Insel ohne Erfolg. Keiner hat auf meine Bewerbungen auch nur geantwortet, sagt sie. None of Your business hat E. auf dem Unterarm tätowiert, die Augen-partie ist geschminkt, die Haare zusammengebunden, so kommt sie zum Gespräch in das Büro einer Hilfsorganisation in der Nähe des Fähranlegers von Mytilini. Wer sie nach ihrer Geschichte fragt, dem erzählt Setareh E. von ihrer Odyssee, die damit endet, dass sie 2022 von Teheran bis nach Zürich geflohen war und dann wieder nach Griechenland abgeschoben wurde. Seit dem Frühjahr sitzt E. auf der Insel fest.

Am Abend, da wird das Licht weich über der Ägäis, das Blau des Meeres kriegt einen rosa-farbenen Schimmer und der Wind weht sanft aus der Türkei herüber. Seit dem vergangenen Jahr können Tür-k:in-nen für sieben Tage visafrei auf einigen griechischen Inseln Urlaub machen, und so ist jetzt, an einem Abend Anfang Juli, die Innenstadt von Mytilini gut besucht. Neue Restaurants und Hotels haben eröffnet, neue Flug- und Fährverbindungen bringen Touristen auf die Insel. Aber die Jobs gehen alle an Griechen, sagt Setareh E.. Und so weiß sie nicht, wie sie über-leben würde, wäre sie nicht in einem Haus untergekommen, das eine NGO für queere Geflüchtete an-gemietet hat. Ich will eine eigene Wohnung, will für mich selber kochen können, meine Ruhe haben, Besuch empfangen, sagt E. Doch wie es aussieht, liegen diese Dinge für sie noch in weiter Ferne.

2022 ging E. in Teheran auf die Straße, es war die Zeit der Proteste nach dem Tod von Jina Mahsa Amini. Die junge Frau war wegen unislamischer Kleidung von der Sittenpolizei festgenommen wurde. Sie haben sie ermordet, sagt E. über das Schicksal Aminis, der sie sich verbunden fühlt. E. ist ausgebildete Fitnesstrainerin, das war ihr Beruf im Iran. Ich ging in meinem Sportoutfit auch auf die Straße, sagt sie, sie trug das Kopftuch mit Absicht, so locker es eben ging. So geriet auch E. mit den Sittenwächtern aneinander.

Je länger die weltweit beachteten Proteste der iranischen Frauen im Herbst 2022 dauerten, desto brutaler wurde die Polizei. Mindestens 100 Menschen wurden bei den Protesten getötet, weit mehr verhaftet. E.s Angst wurde zu groß, sagt sie. Sie floh aus dem Iran, über die Türkei versuchte sie nach Griechenland zu gelangen. Drei Mal schob die -Polizei sie Anfang 2023 über die Landgrenze am Evros-Fluss zurück. Dann bestieg E. ein Boot und erreichte Lesbos. Ende 2023 wurde ihr Asylantrag positiv beschieden. Sie musste das Flüchtlings-lager verlassen und saß auf der Straße.

Abschieben in die Schattenwirtschaft

So geht es jedes Jahr zehntausenden Geflüchteten in Griechenland. Das Land erkennt Schutz-suchende aus einer Reihe von Ländern vergleichsweise schnell an. Danach aber überlässt sie sie praktisch vollständig sich selbst wohl auch in der Hoffnung, dass viele dann in andere EU--Staaten weiterziehen.

Nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) kamen seit 2020 nahezu 100.000 Ausländer:innen, die in Griechenland bereits Schutz erhalten hatten, nach Deutschland und beantragten hier erneut Asyl. Das sei zwar unzulässig, eine Abschiebung innerhalb -Europas aber sei bei drohender Verelendung im Zielstaat nicht rechtens, so das Bamf. Doch dass Menschen wie Setareh E. in Griechenland Verelendung drohe diese Sichtweise wurde nun durch das aktuelle Urteil revidiert , so das Bamf.

Dessen Präsident Hans-Eckhard Sommer begrüßte das Urteil und sah seine Rechtsauffassung bestätigt . Das Urteil werde seine Behörde sofort umsetzen und Asylanträge dieses Personenkreises konsequent als unzulässig ablehnen . Und um deutlich zu machen, dass sich die Weiterwanderung nach Deutschland nicht lohnt, muss es nun schnell zu Abschiebungen nach Griechenland kommen .

Deutschland hatte lange darauf hingewirkt, dass es für Geflüchtete zumindest auf dem Papier Bett, Brot, Seife gibt. Denn das Innenministerium will nicht nur die bereits in Griechenland Anerkannten zurückschicken. Geht es nach Kanzler Merz und Innenminister Dobrindt, sollen auch all jene Asylsuchenden direkt dorthin zurückgewiesen werden, die künftig an den deutschen Grenzen aufschlagen aber bereits in Griechenland behördlich erfasst wurden.

Die Dokumente des Bundesinnenministeriums, die die Plattform FragDenStaat veröffentlicht hat, zeigen, dass die Ampel versucht hat, Griechenland zur Ausweitung eines EU-finanzierten Hilfsprogramms für Geflüchtete namens Helios+ zu bewegen. Dessen Vorläufer Helios war Ende 2024 ausgelaufen. Leistungen daraus erhalten hatten in der vierjährigen Laufzeit seit 2020 insgesamt nur rund 4.200 Menschen. Das sind etwa 3 Prozent der in Griechenland lebenden Schutzberechtigten. Nur ein Bruchteil also und kaum genug, um alle vor Verelendung zu bewahren. Eine Ausweitung des Nachfolgeprogramms Helios+ aber würde die Lage für Geflüchtete in Griechenland verbessern, heißt es in einem Vermerk des Bundesinnenministeriums von 2024. Hierdurch können wir dann auch weitere Personengruppen als lediglich junge, gesunde und erwerbsfähige anerkannt Schutzberechtigte zurückführen.

Der Staatssekretär Bernd Krösser schickte dazu im April 2024 einen Brief an den damaligen griechischen Migrationsminister Dimitris Kairidis. Er unterstütze ausdrücklich , dass künftig auch jene Geflüchteten Hilfe aus dem Helios+-Programm bekommen können, die zwischendurch Griechenland verlassen hatten, so Krösser. So sollten nach dem Willen des Bundesinnenministeriums auch jene, die nach einem Aufenthalt in Deutschland abgeschoben werden, Leistungen beantragen können.

Die Rechnung ging auf: Im Urteil des VGH Kassel etwa werden neben den Verdienstmöglichkeiten in der Schattenwirtschaft die Leistungen aus dem Helios+-Programm als Faktor genannt, der der Verelendung vorbeugen soll.

Genau das aber ist höchst fraglich.

Im Juli 2024 notierten Beamte aus dem Bundesinnenministerium (BMI), dass Griechenland Vorbehalte gegen die deutschen Vorstellungen zu dem Helios+-Programm habe. Eine Antragstellung noch vor einer Rückkehr aus Deutschland wollte Athen nicht gestatten. Eine Unterbringungen Abgeschobener unmittelbar nach Rückführung mochte Griechenland nicht garantieren, die völlig unzureichende Wohnbeihilfe wollte es nicht erhöhen. Gefahr der Obdachlosigkeit , schrieben die BMI-Beamten dazu in einem internen Vermerk. Dies wäre nicht ausreichend, um die Voraussetzungen der Bett-Brot-Seife -Rechtsprechung der deutschen Verwaltungsgerichte zu erfüllen.

Gleichwohl tat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) seither so, als sei bei dem Existenzminimum für nach Griechenland Abgeschobene alles geritzt. Im ersten Halbjahr 2024 hatte die Behörde nur 3,6 Prozent der Anträge von Asylsuchenden mit Flüchtlingsanerkennung aus Griechenland abgelehnt. Zwischen Juli und Oktober 2024 kehrte sich dies nach einer Auswertung von Pro Asyl um: Plötzlich wurden 87,1 Prozent der Antragsteller abgelehnt. Die Schutzsuchenden mit laufendem Verfahren bekamen einen Brief, um sie zur freiwilligen Rückkehr

Abschieben in die Schattenwirtschaft

nach Griechenland zu bewegen. Von einem Abholservice vom Flughafen, vier Monaten kostenloser Unterkunft mit Vollverpflegung, Beratungsgesprächen für einen erfolgreichen Neuanfang und einem Griechischkurs ist in diesem Brief die Rede.

Auf Anfrage der taz gibt sich das Innenministerium zugeknöpft. Bei Helios+ handele sich um ein rein nationales Integrationsprogramm des griechischen Staates, an dem Deutschland nicht beteiligt ist. Das Bamf verweist auf ein ergänzendes, ominöses Überbrückungsprogramm, das Obdachlosigkeit entgegenwirken soll.

Als Setareh E. nach ihrer Abschiebung am Flughafen in Athen landete, hatten die Polizisten nicht einmal meine Taschen als Gepäck aufgegeben, sagt sie. Ich hatte gar nichts, nicht mal eine Haarbürste. Wie kann man einer Frau so etwas antun?, fragt sie. Ich fühlte mich verlassen, ging zur Polizei, aber die sagten nur, raus aus dem Flughafen, es gab keinerlei Hilfe. In Athen kannte sie niemand. Also rief sie eine Aktivistin an, die sie im Vorjahr auf Lesbos kennengelernt hatte. Die schickte mir Geld für das Fährticket und holte mich am Hafen ab.

Im Mai 2025 beantragte sie Unterstützungsleistungen aus dem Programm. Bis jetzt habe ich nichts von ihnen gehört, sagt sie. Ob sie etwas bekommt, ist fraglich: Voraussetzung sind ein Mietvertrag und ein Bankkonto in Griechenland.

Mitarbeiter von unabhängigen Beratungsstellen auf Lesbos berichten, dass die für die Umsetzung des Programms zuständige IOM, die Internationale Organisation für Migration, noch dabei ist, Personal zu suchen. Helios+-Anträge könnten zwar gestellt werden, würden aber noch nicht bearbeitet.

Die für die Region zuständige IOM-Vertreterin Marina Liakis hat ein Büro in dem Lager Kara Tepe, etwas außerhalb von Mytilini. Es ist ein staubiges, umzäuntes Provisorium aus Containern und Zelten für 3.000 Menschen. Wer das Lager besucht, wird von Konstantin Scarellis, dem stellvertretenden Leiter, in einem klimatisierten Bürocontainer empfangen. Er zeigt eine Präsentation. Unter anderem ist darin ein Foto zu sehen, das eine Vertreterin der EU-Kommission zeigt. Sie besucht eine der Jobmessen im Flüchtlingslager von Lesbos. Geflüchtete sollen so für die Zeit nach ihrer Anerkennung mit Arbeitgebern in Kontakt kommen, berichtet Scarellis. Für die Anerkannten gebe es also sehr wohl Wege in den Arbeitsmarkt, will Scarellis damit sagen. Allerdings: Gerade einmal 55 Menschen wurden so im ersten Halbjahr vermittelt, bei wie vielen dieser Jobs es sich nicht nur um Tagelöhnerei handelt, ist offen.

Ein Gespräch mit der IOM-Vertreterin Marina Liakis zum Thema Helios+ sei gar kein Problem, sagt dann einer von Scarellis Mitarbeitern. Dann heißt es, Liakis sei gerade beschäftigt und zu den IOM-Containern hätten Besucher keinen Zugang. Dann steckt der Mitarbeiter sein Handy aus. Das ist ihre Nummer, sagt er, man könne sich draußen vor dem Tor mit Frau Liakis zum Gespräch verabreden, gar kein Problem. Doch die IOM-Frau Liakis verweist dann am Telefon auf die IOM-Zentrale in Athen, die auf wiederholte Anfragen nicht reagiert. Nach einer Woche schickt Liakis dann eine Nachricht, in der steht, dass sie mehr Zeit brauche, bevor sie Fragen beantworten könne.

Das Helios+-Programm ist nichts als heiße Luft, leere Versprechungen und eine Gefahr für Geflüchtete, sagt die Linken-Bundestagsabgeordnete Clara Büniger. Was es verspreche, gebe es in der Realität nicht: Integrationsangebote und besonders eine sichere Unterkunft. Die Realität ist, dass Geflüchtete immer noch in der Obdachlosigkeit landen, wenn sie in Griechenland anerkannt werden oder wenn sie im Rahmen des Dublin-Verfahrens nach Griechenland abgeschoben werden.

246 Personen schob Deutschland 2024 nach Griechenland ab, im ersten Quartal 2025 waren es dann schon 176 Personen. Ginge es nach der Bundesregierung, würde die Zahl schnell weiter steigen. Eine taz-Anfrage, wie viele Menschen das BMI nach Griechenland abzuschieben gedenke, beantwortete das Ministerium nicht, das sei Ländersache.

Im Mai besuchte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis Bundeskanzler Merz in Berlin. Man fühle sich gemeinsam dem Problem der Migration nach Europa verpflichtet, hieß es in der Mitteilung des Kanzleramtes. Die Sekundärmigration von Griechenland aus nach Deutschland muss sinken. Die Rückübernahmen müssen steigen, sagte Merz.

Doch in Athen sieht man die Sache etwas anders. Seit jeher ist Griechenland der Meinung, überproportional durch die Flüchtlingsankünfte belastet zu sein. Die Zurückweisungen an den deutschen Grenzen hatte Mitsotakis Regierung sehr kritisch gesehen. Nach den Gerichtsurteilen, die den Weg für Abschiebungen nach Griechenland frei machten, sagte der mittlerweile wegen eines Agrar-Korruptionsskandals zurückgetretene rechtsextreme Migrationsminister Makis Voridis, dass eine Rücknahme aus Deutschland unter den derzeitigen Umständen nicht infrage komme, da Griechenland nach Zypern bereits die höchste Anzahl von Flüchtlingen pro Kopf in der EU beherberge. Solange es keine gerechte Lastenverteilung innerhalb der Europäischen Union gibt, wird Griechenland keine Rückführungen akzeptieren, sagte Voridis. Anfragen zu Rücknahmen aus Deutschland werde man nicht sehr freundlich gegenüberstehen.

* Name geändert

Die Reisekosten wurden von der -Rosa-Luxemburg-Stiftung getragen.

Laut Verwaltungsgericht Hamburg sind verbotene Tagelöhnertätigkeiten für Abgeschobene zumutbar

Eine Untersuchung der Universität Nottingham sah in Griechenland gar Formen moderner Sklaverei

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: SCHATTENWIRTSCHAFT (92%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSHÖFE (89%); ABSCHIEBUNG (88%); OBERSTES GERICHT (88%); POLITIK (86%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (85%); GASTGEWERBE (77%); ERNÄHRUNGSSICHERUNG (76%); LANDWIRTE (76%); MINDESTLOHN (75%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (74%); EUROPÄISCHE UNION (74%); LOHNVERSTÖSSE (73%); SOZIALE HILFE & WOHLFAHRT (73%); MENSCHENRECHTE (72%); GERICHTSPROZESSE (72%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (72%); ZUGANG ZU LEBENSMITTELN (72%); LANDWIRTSCHAFT (71%); INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN (69%); NEGATIVE NACHRICHTEN (69%); LÖHNE & GEHÄLTER (68%); ERNÄHRUNG (67%); ZUGANG ZU SANITÄREINRICHTUNGEN (64%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (64%); INFORMATIONSFREIHEIT (64%); OBDACHLOSIGKEIT (62%); NEGATIVE NEWS (69%); GERMAN POLITICAL PARTIES (85%); ACCESS TO SANITATION (64%); HOMELESSNESS (62%); UNOFFICIAL ECONOMY (99%); ACCESS TO FOOD (72%); POLITICS (86%); INTERNATIONAL RELATIONS (69%); HUMAN RIGHTS (72%); DEPORTATION (86%); NUTRITION (67%); LITIGATION (72%); MINIMUM WAGE (75%); REFUGEES (90%); WAGE VIOLATIONS (73%); FOOD SECURITY (76%); LAW COURTS & TRIBUNALS (89%); EUROPEAN UNION INSTITUTIONS (64%); FREEDOM OF INFORMATION (64%); SUPREME COURTS (88%); GOVERNMENT ADVISORS & MINISTERS (74%); WAGES & SALARIES (68%); INTERNATIONAL COURTS & TRIBUNALS (72%); EUROPEAN UNION (74%)

Industry: AGRICULTURE (71%); FARMERS & RANCHERS (76%)

Person: HORST SEEHOFER (79%); THOMAS DE MAIZIÈR (79%); WOLFGANG SCHÄUBLE (72%); WOLFGANG SCHAEUBLE (72%)

Geographic: LEIPZIG, DEUTSCHLAND (79%); KASSEL, DEUTSCHLAND (70%); EU-MITGLIEDSTAATEN (92%); SACHSEN, DEUTSCHLAND (79%); HESSEN, DEUTSCHLAND (79%); EUROPEAN UNION MEMBER

Abschieben in die Schattenwirtschaft

STATES (92%); SACHSEN, GERMANY (79%); HESSE, GERMANY (79%); EUROPA (91%); GRIECHENLAND (90%); DEUTSCHLAND (90%); EUROPE (91%); GREECE (91%); GERMANY (90%)

Load-Date: July 9, 2025

End of Document